

עין משפט ונר מצוה

נו א מיי פון מהל' מ"ח הלכה יא סמך לאוין רח טושע"י ייד סיי שלר סיל':
נו ב מיי פון מהל' רוחם:

הלכה ט:

נח ג מיי שס הלכה יא: נב ד מיי שס הל' י':

ס ה מיי שס הל' ח:

סא ו מיי שס פ"ח הלכה יא:

סב ז מיי שס פסק ה י':

הלכה י':

סג ח ט מיי שס פ"ו הל' ג:

כד י מיי שס הל' י:י:

כה כ מיי פ"ו מהל' ביאת מוקדש הל' י':



תורה אור השלם

- אָנכי אַעֲרֹבנוּ מִיָּד תִּבְשָׁנוּ אִם לֹא הִבִּיאֲתוּ אֵלַיךְ וְהִצַּגְתִּיו לְפָנֶיךָ וְחִטָּאתִי לֹךְ בִּל הִקְיָמִים: בראשית מג ט
- יְדִי רֹאשׁוֹ וְאֵל יָמָּת וְיָדִי מִקְוֵי מִסְפָּר: דברים לג ו

- וְזֹאת לַיהוָה וְאִמָּר שְׁמַע יְיָ קוֹל יְהוָה וְאֵל עַמּוֹ תִּבְיָאנוּ יְדִי רַב לֹ וְעֶזֶר מִצִּיּוֹן תִּהְיֶה: דברים לג ז

- וְהִצִּילוּ מִיָּדָהּ אֶת הָרֹצֵחַ מִיַּד גָּאֵל הָדָם וְהַשִּׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל עִיר מִקְלָטוֹ אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה וַיֵּשֶׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל אֲשֶׁר מִשָּׁח אֹתוֹ: שמעון הקדוש:

- במדבר לה כה
- וְלֹא תִקְחוּ בִכְרִי לָנוֹס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ לָשׁוּב לִשְׁבֹּת בְּאֶרֶץ עַד מוֹת הַכֹּהֵן: במדבר לה לב
- כִּי בְעִיר מִקְלָטוֹ יֵשֵׁב עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאַחֲרָי מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ: במדבר לה כח



לעני רש"י

אינשלישדירדור"א. (מקום הקוקס.



רבינו חננאל

אמר רב יהודה אמר רב גידוי על תנאי אפי' מעצמו (ב) צריך הפרה. מנא לן מיהודה שנאמר אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים ואשכחון שהיו עצמותיו מגולגלין בארון עד שבקש עליהם רחמים מרע"ה שנאמר שבע ה' קול יהודה: נגמר דינו לגלות ומת הכהן הגדול אינו גולה. מיתת כהן גדול מכפרת לו. אמר אביי נקטינן נגמר דינו ומת מוליכין עצמותיו של הורג בעיר מקלט. שנא' לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן הגדול ואינו היא ישיבה בארץ הוי אומר זו קבורה. תנא מת הרוצח ומת כהן גדול [וכר] בן גרשה או בן חלוצה. רבי אמר ורבי יצחק חד אמר מתה כהונה. וחד אמר בטלה כהונה. ובפלוגתא דתנן היה עומד ומקריב וגודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל קרבנות שהקריב פסולין הן ורבי יהושע מכשיר. ואסיק:

(א) וכן הגיה הרש"י ובי"ח בריף ונל"ש פ"ג דמ"ק:

יא:

אפ"ר ע" תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה. יש מדקדקין מכאן גידויים שלנו אפי' אותם שיש להם זמן אין לנדות ענמן מספק (ג) שהרי הכא התנה בדבר שלא היה צידו לקיים דשמא היה מעכבו יוסף או יקראנו אסון בדרכן ולכן חל מעיקרו גם הגידוי על

אמר רב יהודה אמר רב אִנְדוּי עַל תְּנַאי ^(א) צריך הפרה מנלן מיהודה דכתיב יאם לא הביאותיו אליך וגו' ^(ב) וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וגו' וזאת ליהודה כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארון עד שעמד משה ובקש עליו רחמים אמר לפניו רבונו של עולם מי גרם לראובן שיודה יהודה ^(ג) וזאת ליהודה שמע ה' קול יהודה עאל איברהי לשפא לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע ואל עמו תביאנו לא הוה קא ידע למישקל ^(ד) ומיטרה בשמעתא בהדי רבנן ידיו רב לו לא הוה ידע לפרוקי קושיא ועזר מצריו תהיה איבעיא להו במיתת כולן הוא חוזר או דלמא בכמיתת אחד מהן ת"ש נגמר דינו בלא כ"ג אינו יוצא משם לעולם ואם איתא ליהדר ^(ה) (ביה) בדהנך ברליכא: **מתני'** במשננמר דינו מת כ"ג ה"ז אינו גולה אם עד שלא נגמר דינו מת כ"ג ומנו אחר תחתיו ולאחר מכן נגמר דינו חוזר במיתתו של שני ^(ו) נגמר דינו בלא כ"ג ^(ז) וההורג כ"ג וכ"ג שהרג אינו יוצא משם לעולם ^(ח) ואינו יוצא לא לעדות מצוה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות ואפי' ישראל צריכים לו ואפי' שר צבא ישראל כיואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם שנאמר ואשר גם שמה ^(ט) שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתו

אלו הן הגולין פרק שני מכות

וחטאטי נך. לשון גידוי הוא שהא מנודה לאציו: **מאי דנסיב יחי ראובן וגו' וואם ליהודה**. מה ראה לסמוך יהודה לראובן ומה ראה להסחיל בדרכת יהודה בשון וזאת ליהודה אלא לפי שהיו עצמות כל השבטים שלזן קיים ושל יהודה מגולגלין אמר לשון זה יחי ראובן כלומר ראובן שלזו קיימת כאילו הוא חי וזאת התייה ליהודה שהם מגולגלין. עצמות כל השבטים יאלו ממזכרים ונשאום בנייהם במדבר וזהו שאמר יוסף לאחי (שמות יג) והעליתם ^(א) עצמותי מזה אתכם עם עצמותיכם: **על איצריה לשפא**. נכנסו עצמותיו למקום חיבורם ששפו משם כמו דשף מדוכתיה (חולין דף מצ: ד:.) לשפא אישלידורירא': **למשקל ולמטרה**. לישא וליתן: **ידיו רב לו**. יהי זו כח לריב ריבו לעצמו נגד חציריו: **ליהדר צנן**. במיתת מרובה צבגדים או בשעצר ממשיחותו אלא לאו ש"מ כולוה: **מתני' ה"ז אינו גולה**. מפרש טעמא צננ' מק"ו: **חוזר במיסוס של שני**. יליף טעמא צננ': **נגמר דינו בלא כ"ג**. שלא' מינו אחר תחתיו עד שנגמר דינו של זה לגלות: **גב' שנמשח צימיו**. משנעשה זה רוצח: **מאי הוה ליה**. להאי כהן למיעבד מחחר שעדיין לא היה כ"ג כשהרג זה למה הוא נענש: **סנא מס**. רוצח צערי מקלט ומת כ"ג אחר זמן: ^(א) **לנשט צארץ**. בתוך הקרקע: **ונעשה כ"ג בן גרושה**. יאל עליו עדות שהוא חלל: **מסה כהונה**. הרי הוא כמת ואין הרוצח גולה: **עטלה כהונה**. איגלאי מילתא למפרע שלא היה כ"ג והוה ליה האר רוצח נגמר דינו בלא כהן גדול ואינו חוזר לעולם: אליבא

יכשם שהעיר קולטת כך תחומה קולט רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם רבי יוסי הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם רבי עקיבא אומר ירשות ביד גואל הדם וכל אדם ^(א) ^[א] חייבין עליו: **גב' מ"ט אמר אביי ק"ו ומה מי שגלה כבר יצא עכשיו מי שלא גלה אינו דין שלא יגלה ודלמא האי דגלה איכפר ליה האי דלא גלה לא מידי גלות קא מכפרא מיתת כהן הוא דמכפרא: אם עד שלא נגמר דינו וכו':** מנא הני מילי אמר רב כהנא דאמר קרא וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקדש וכי הוא מושחו אלא זה שנמשח בימיו מאי הוה ליה למעבד היה לו לבקש רחמים שיוגמור דינו לזכות ולא ביקש אמר אביי ^(א) נקטינן גנגמר דינו ומת מוליכין את עצמותיו לשם דכתיב לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן ואיזהו ישיבה שהיא בארץ הוי אומר זו קבורה תנא ^(א) ממת קודם שמת כ"ג מוליכין עצמותיו על קברי אבותיו דכתיב ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו איזהו ישיבה שהיא בארץ אחוזתו הוי אומר זו קבורה נגמר דינו ונעשה כהן בן גרושה או בן חלוצה פליגי בה רבי אמי ור' יצחק נפחא חד אומר מתה כהונה וחד אומר בטלה כהונה לימא בפלוגתא דר"א ורבי יהושע קא מיפלגי דתנן ^(א) היה עומד ומקריב ע"ג המזבח וגודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה ר"א אומר כל קרבנות שהקריב פסולין ורבי יהושע מכשיר מאן דאמר מתה כר' יהושע ומאן דאמר בטלה כרבי אליעזר אליבא

מידי גלות מכפרת מיתת כ"ג מכפרת פירוש ^(א) מיפטרא מגלות שהרי אפילו לא גלה אלא יוס אחד ומת הכ"ג הוא חוזר ואילו לא מת הכהן אפילו שהה שם זמן מרובה אינו יואל על כרחק כפרה זו צמימת כהן תלויה דפירשתי כן נראה למש"ח:

אילן

השבטים יאלו עצמותיהם ממזכרים ונקביו צארץ ישראל, שנאמר והעליתם את עצמותי מזה אתכם, משמע שאף עצמותם העלו, ולא נכתב יוסף אלא להודיען שזכו של משה, של ישראל נתקספו בנייה והוא עסק במלוה (ביק צב. וכע"ז. טוסט ז:). מגולגלין בארון. לא היה שלזו קיימת ומחזרת מפני גדוי, דקאמר ליה ליעקב (בראשית מג) אם לא הביאתיו אליך וחטאתי לך כל הימים, ואע"פ שנתקיים התנאי נפקא לן קלמא חסם אפילו על תנאי היא צאה (ביק צב. זכ.) והיו עצמות כל השבטים שלזן קיימת ויהודה אצרו מתפרקין ומתגלגלין צארונו, מפני שניה אה ענמו בערבות של צימון וחטאתי לך כל הימים, אפילו לטולם הבא, יהודה אצרו מתפרקין ומתגלגלין צארונו, ומדרש אגדה דר' תנחומא כשאמר יהודה דקרא ממני עמד ראובן ואמר כלגלמי יצעי לאמר כהן גדול בשמך אלוהי ישראל, לא הוה קא סלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתא, לא היה זוכה לומר דבר המתקבל (טוסט שם), וההורג כהן גדול. בשוגג גולה לעיר מקלט ואינו יואל משם לעולם, דכיון דאין כהן גדול במקדש כשהוא גולה, במיתת מי ישוב, וכן כהן גדול שהרג את הנפש בשוגג, במיתת מי ישוב, הא ליתא כהן גדול (שנהדרין ח:). וכי הוא מושרש. וכי הוא משחו לכהן, או הכהן משח אותו, אלא זה שנמשח בימיו. להביא את הנמשח צימיו שמחירו במיתתו (במדבר לה כה). נקטינן. מסורת מאבותינו, מנהג מרבותינו (שד"חין ח). שהוא בן גרושה. כהן חלל זו גמור הוא, דכתיב צנאן הטשא גרושה (ויקרא כא) לא יחלל וזעו, שמחללו מדין כהונה (פסחים עב:).

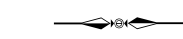
מסורת הש"ם

(א) רש"י אפילו מעצמו וכן טוחתם שאלמות, (ב) צ"ק צב. טוסט ז: ע"ש, (ג) נכשאלמות איתא ולמיטרא. (ד) הגרעביץ' מתק מ"ו, (ה) סנהדרין יח:, (ו) לקמן יב:, (ז) [במוסף פ"ג דרש לה דכתיב שלש פעמים שמה. (ח) ונע"י מו"ט דגרגס אין חייבין לאפוקי מרש"ל שהגיה ומתק מלת אין ע"ש וכן העתיק הכ"מ אין חייבין ולדבריהם גם בצריימא דלקמן יב. ר"ע אומר רשות וכו' וכל אדם חייבין לזכרין אלו לנאיה דל"ל אין חייבין ויחלף לפ"ו דלא שלל ששים לקמן גם אהך פלוגתא דכל אדם מ"ט דר"י גוללי ומ"ט דרבי עקיבא משום דלעת המו"ט אן שום פלוגתא היה דכל אדם ע"ש. (ט) נפירושו ע"ן ש"י בעירובין ה. דר"ה והאמר רב חנמן, (י) פסחים עב: קדושין סו: [מגרות פ"ח מ"א. (כ) [בס"א: וההורג כ"ג ואל, (ל) [וכרב אלפס עד במ"ק פ"ג דף רפו. גרס גידוי על מנאי אפי' עצמותו צריך וכו', (מ) [ודע דכתיב שלמינו איתא בן יודון אחר גם כשאר מרגס לא מלאמי לפי שעה וע"י מרגס יומנן וירושלמי, (נ) ג"א כפרה, (ס) רש"י ואל לאחר כך,



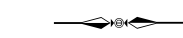
גליון הש"ם

גב' נגמר דינו. עיין יומא דף עג ע"א תוס' ד"ה וסלן: תוס' ד"ה אפי' וכו' לא חל הגידוי בלא מעיקרו. עיין מכות דף סט ע"א תוס' ד"ה ובשמח:



גהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מאי וכו' והעליתם את עצמותי: (ב) ד"ה לנשט צ"ל קודם ד"ה מנא: (ג) תוס' ד"ה אפי' וכו' אין לנדות ענמן מספק ולא מילתא הוא שהרי הכא התנה וכו' דמינשעת הגדוי: (ד) ד"ה מי גרס וכו' פירוש אהה הוימא ולא הורשת כן יודין: (ה) ד"ה מדי וכו' פירוש למיפטרי' וכו' אלו יואל ואם כן על כרחק כפרה:



גהות הגר"א

[א] משנה וכל אדם אין חייבין כל"ל (וכי"ה בדפויי' ונמשניות וציורושלמי ובכל הראשונים וניקסא שלפנינו הוגה ע"פ הרש"ל וע"י מו"ט):



מוסף רש"י

מאי דכתיב כו' וזאת ליהודה. אין לך בדרכת כל השבטים מתחלת וזאת חוץ מו (טוסט ז:). עצמותיו של יהודה. כל

גהות הגר"א

(א) משנה וכל אדם אין חייבין כל"ל (וכי"ה בדפויי' ונמשניות וציורושלמי ובכל הראשונים וניקסא שלפנינו הוגה ע"פ הרש"ל וע"י מו"ט):